Договор на разработку программного обеспечения

Портал управления конноспортивным клубом Almaty Hills и мобильное приложение для клиентов

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «ELC ALMATY»

БИН 151040007861
г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 118, офис 407
в лице директора Цай Платона Львовича,
действующего на основании устава

ЗАКАЗЧИК

ИП «AVANGARD camp»

ИИН 940720450290
г. Алматы, Галамат, дом 1288/2
в лице индивидуального предпринимателя
Корлусбаевой Диляры Сейтоахмедовны

Исполнитель и Заказчик, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение для конноспортивного клуба Almaty Hills: веб-портал управления клубом с мобильной версией (далее — Портал) и мобильное приложение для клиентов клуба под названием Almaty Hills для iOS и Android (далее — Приложение), вместе — Система. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Состав функций Системы определён в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Демонстрационная версия, согласованная Сторонами: pllato.kz/app/almaty-hills.html.

1.3. Приложение предназначено для клиентов клуба — всадников с абонементами и гостей. Приложение собирается одной кодовой базой для iPhone и Android и публикуется в App Store и Google Play в аккаунтах разработчика, оформленных на Заказчика.

1.4. Система размещается на облачном сервере, оформленном на Заказчика. Исполнитель обеспечивает подбор тарифа, развёртывание, настройку и передачу доступов.

1.5. **Интеграции со сторонними сервисами** (Kaspi — оплата по ссылке, провайдер WhatsApp, выгрузка данных из Fitbase, App Store и Google Play) выполняются при наличии у сервиса программного интерфейса (API) или иного технического способа обмена и при предоставлении Заказчиком необходимых доступов.

1.6. Отсутствие у стороннего сервиса API, отказ сервиса предоставить доступ, изменение его условий, а также сроки и решения проверки Приложения со стороны Apple и Google не являются нарушением Договора Исполнителем. Если обмен через API невозможен, Исполнитель реализует обмен файлами или ручной ввод в пределах согласованного объёма без изменения стоимости.

1.7. Модуль бронирования домиков (глэмпинг), интеграция с телефонией и с программами 1С в предмет Договора не входят.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Общая стоимость работ составляет **2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге**, в том числе: Портал — 2 000 000 тенге; сборка и публикация Приложения — 500 000 тенге.

2.2. НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя. По завершении каждого этапа оформляется акт выполненных работ.

2.3. Абонентская плата не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества клиентов, абонементов, сотрудников, лошадей и площадок.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

ПЛАТЁЖ	ДОЛЯ	СУММА, ₸	СРОК ОПЛАТЫ
1. Предоплата — до начала работ, по счёту № АН-С-2026-01	10%	**250 000**	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2. Ядро Портала на сервере (пункт 3.2)	45%	**1 125 000**	5 рабочих дней с даты акта
3. Полная сдача: Портал после шлифовки и опубликованное Приложение (пункты 3.3–3.5)	45%	**1 125 000**	5 рабочих дней с даты акта
Итого	**100%**	**2 500 000**	

2.5. Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.

2.6. Расходы на сервер (ориентировочно 0–10 долларов США в месяц), провайдера WhatsApp (ориентировочно 5 000 тенге в месяц), аккаунт разработчика Apple (99 долларов США в год), аккаунт разработчика Google (25 долларов США один раз), а также комиссии Kaspi оплачиваются Заказчиком самостоятельно и в стоимость по пункту 2.1 не входят.

3. Сроки и этапы

3.1. Срок разработки Портала с мобильной версией — от 4 (четырёх) до 6 (шести) недель с даты начала работ. Срок публикации Приложения — до 6 (шести) недель после приёмки мобильной версии, с учётом пункта 3.5.

3.2. **Ядро Портала** разворачивается на сервере Заказчика и предъявляется по видеосвязи не позднее 3 (трёх) недель с даты начала работ. В Ядро входят разделы Р1–Р5 Приложения № 1 и перенос данных по разделу Р15.

3.3. **Шлифовка** начинается после приёмки Ядра: реализуются остальные разделы Приложения № 1, сотрудники Заказчика работают в Портале и передают замечания. В пределах шлифовки Исполнитель выполняет доработки по пожеланиям Заказчика в объёме резерва — около 15% трудоёмкости работ.

3.4. **Мобильная версия кабинета клиента** отлаживается вместе с Заказчиком и после согласования собирается в Приложение для iOS и Android.

3.5. **Публикация Приложения** выполняется в аккаунтах разработчика Заказчика. Сроки проверки Apple и Google от Исполнителя не зависят; Исполнитель бесплатно вносит исправления по замечаниям магазинов до публикации.

3.6. Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов и согласований от Заказчика, если ожидание превышает 2 рабочих дня.

4. Порядок сдачи и приёмки

4.1. По завершении этапа Исполнитель направляет уведомление о готовности, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок ни акт, ни отказ не получены, работы считаются принятыми.

4.3. Несоответствия из мотивированного отказа устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок.

4.4. Невозможность интеграции по причинам из пункта 1.6 не является основанием для отказа в приёмке этапа.

4.5. Договор, приложения, дополнительные соглашения и акты могут подписываться электронной цифровой подписью НУЦ РК; такой документ равнозначен документу на бумаге с собственноручной подписью и печатью. Стороны признают сообщения по электронной почте и в мессенджерах по контактам, указанным в разделе 12.

5. Права на результат работ и данные

5.1. Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с момента подписания акта полной сдачи и поступления оплаты в полном объёме.

5.2. Исполнитель передаёт исходный код, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи. Приложение публикуется от имени Заказчика и принадлежит ему.

5.3. Все данные в Системе — клиенты, абонементы, лошади, оплаты, документы — принадлежат Заказчику; Заказчик вправе в любой момент получить их выгрузку.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется

6.1.1. Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2. До начала работ вместе с Заказчиком разобрать текущую работу в Fitbase: зафиксировать функции, которые нужно сохранить, и недостатки, которые нужно устранить.

6.1.3. Развернуть Систему на сервере Заказчика, настроить резервное копирование, обучить сотрудников и передать видеоинструкции.

6.2. Заказчик обязуется

6.2.1. Назначить ответственное лицо для согласований и обеспечить участие сотрудников на этапе шлифовки.

6.2.2. Предоставить выгрузку клиентов, абонементов с остатками, тренеров и лошадей из Fitbase, а также цены, правила клуба и расчёта зарплат.

6.2.3. Оформить аккаунты разработчика Apple и Google, подключить оплату Kaspi и номер WhatsApp, предоставить доступы Исполнителю.

6.2.4. Давать ответы и согласования в срок не более 2 рабочих дней и оплачивать работы в порядке раздела 2.

7. Сопровождение после передачи

7.1. В течение **3 (трёх) месяцев** с даты акта полной сдачи Исполнитель бесплатно устраняет ошибки Системы, возникшие по его вине. Срок реакции — 1 рабочий день; к сбоям, останавливающим запись клиентов, Исполнитель приступает незамедлительно.

7.2. Сопровождение не распространяется на последствия изменений третьими лицами, неоплаты сервера, аккаунтов и сторонних сервисов, изменения их условий.

7.3. Доработки, не входящие в Приложение № 1, выполняются по часовой ставке — ориентировочно эквивалент 20 долларов США за час; объём согласуется до начала работ.

8. Конфиденциальность и персональные данные

8.1. Стороны не разглашают сведения, ставшие известными в ходе исполнения Договора, включая данные клиентов, цены и финансовые показатели Заказчика.

8.2. Персональные данные клиентов и сотрудников обрабатываются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». Заказчик обеспечивает наличие правовых оснований для их обработки, в том числе согласие родителей несовершеннолетних клиентов.

8.3. Обязательства по разделу действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

9.1. Изменения, не влияющие на общий объём и сроки, и доработки в пределах резерва по пункту 3.3 дополнительно не оплачиваются. Изменение дизайна выполняется в рамках резерва.

9.2. Новые разделы и интеграции сверх Приложения № 1 и резерва оформляются дополнительным соглашением с указанием стоимости и срока.

10. Ответственность Сторон

10.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2. За нарушение срока полной сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от общей стоимости за каждый день, но не более 10% от общей стоимости.

10.3. Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов из пункта 1.5 и решения Apple и Google. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой полученной оплаты.

10.4. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

11.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней; Заказчик оплачивает фактически выполненные работы, Исполнитель передаёт результат в текущем состоянии.

11.3. Споры разрешаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика по законодательству Республики Казахстан.

11.4. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «ELC ALMATY»

БИН 151040007861
Адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 118, офис 407
ИИК KZ82722S000033379752
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 17
Не является плательщиком НДС
Директор: Цай Платон Львович
тел. +7 701 123 99 99 · pllato.kz

_____ / Цай П. Л. / М.П.

ЗАКАЗЧИК

ИП «AVANGARD camp»

ИИН 940720450290
Адрес: г. Алматы, Галамат, дом 1288/2
ИИК KZ64722S000052248419
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19
Индивидуальный предприниматель:
Корлусбаева Диляра Сейтоахмедовна

_____ / Корлусбаева Д. С. / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № АН-2026-01 ОТ 31.10.2026

Техническое задание

Портал управления конноспортивным клубом Almaty Hills и приложение для клиентов: расписание манежей и левад, правила записи, лист ожидания, прогулки для компаний, всадники и абонементы, конюшня с нагрузкой лошадей, ветеринар и ковка, заявки, WhatsApp, договоры, касса, зарплата тренеров, отчёты, приложение iOS и Android. Разделы P1–P5 составляют Ядро Портала.

Как читать это приложение. Каждый раздел — экран или группа экранов. Формулировки описывают результат, который Заказчик проверит на приёмке. Интеграции — при наличии API, пункты 1.5 и 1.6 Договора. Демонстрационная версия: pllato.kz/app/almaty-hills.html.

P1. Расписание и площадки ядро

- Площадки: крытый манеж, открытый плац, левады, тропа прогулок — с вместимостью и часами работы; новая площадка добавляется в настройках и сразу появляется в записи и Приложении.
- Сетка на день и на 7 дней вперёд: вид по площадкам и вид по лошадям; запись в свободную ячейку; запрет двойной записи лошади и превышения вместимости.
- Услуги: индивидуальное, групповое, детское занятие, прогулка 1 и 2 часа, фотосессия — с длительностью и ценой.

P2. Правила записи и лист ожидания ядро

- Запись открывается за заданное число дней (по умолчанию 7) одинаково в Приложении и у администратора; исключение — только руководитель, с записью в журнал.
- Отмена без списания — не позднее заданного срока (по умолчанию 12 часов); неявка и поздняя отмена списывают занятие.
- Лист ожидания: единая очередь; при освобождении места — предложение первому в очереди с ограничением времени на ответ, затем следующему.

P3. Всадники и абонементы ядро

- Карточка: контакты, для ребёнка — данные родителя, уровень, тренер, любимая лошадь, история занятий, заметки тренера, договор, оплаты; без ограничения числа клиентов.
- Виды абонементов с ценой, количеством занятий и сроком; продажа, продление с переносом остатка, заморозка, списание по отметке «пришёл»; стоп-продажа и очередь на покупку.
- Фильтры: заканчивается абонемент, риск ухода, дети, постой, без договора.

P4. Прогулки и группы гостей ядро

- Бронь на заказчика с указанием количества взрослых и детей — без заведения карточки на каждого гостя.
- Автоматический подбор свободных лошадей по уровню и нагрузке и инструкторов по заданному правилу; предоплата по ссылке Kaspi.

P5. Конюшня ядро

- Карточка лошади: порода, возраст, денник, уровень всадников, предел занятий в день, статус (в работе, отдых, ветеринар), клубная или на постое с владельцем.
- Лошадь на отдыхе, у ветеринара или достигшая предела не попадает в запись; журнал нагрузки по дням.

P6. Ветеринар и ковка

- План и журнал: ковка, прививки, зубы, глистогонка, осмотры; напоминания ветеринару и конюху; истекающие прививки.

P7. Пульт дня

- Занятия сейчас и далее, нагрузка лошадей, свободные места, оплаты дня, список «требует решения»: очередь, заканчивающиеся абонементы, неподписанные договоры, новые заявки, долги.

P8. Заявки и WhatsApp

- Воронка заявок с источником (таргет, Instagram, WhatsApp, 2ГИС, рекомендации) и этапами до покупки абонемента.
- Переписка WhatsApp всех администраторов в одном окне, шаблоны, запись и ссылка на оплату из чата; подключение через провайдера (ориентировочно Green-API).

P9. Договоры

- Шаблоны договоров (услуги, несовершеннолетний, постой), заполнение из карточки, подпись клиентом по ссылке с телефона (код из SMS или ЭЦП), PDF в карточке.

P10. Касса и оплаты

- Оплаты наличными, картой, Kaspi и переводом с привязкой к клиенту и услуге; оплата по ссылке Kaspi; долги и напоминания.

P11. Зарплата тренеров

- Расчёт по проведённым занятиям: индивидуальный процент тренера, правила для групповых, пробных и занятий со скидкой, премии; ведомость в Excel.

P12. Отчёты собственника

- Выручка по направлениям, продления, занятия, загрузка лошадей и площадок, источники клиентов; ежедневный отчёт в WhatsApp.

P13. Приложение для клиентов (iOS и Android)

- Вход по номеру телефона; главная: ближайшее занятие, остаток абонемента, заметка тренера, кнопка записи.
- Запись: свободные окна на дни, открытые правилом записи, только лошади уровня клиента; отмена с предупреждением о списании; лист ожидания.
- Абонемент: остаток и срок, покупка и продление с оплатой Kaspi, заморозка; при стоп-продаже — очередь на покупку.
- Прогулка для гостей без абонемента: количество человек, длительность, дата, предоплата через Kaspi, адрес и памятка.
- Уведомления: место из очереди, напоминание о занятии, окончание абонемента, новости клуба.
- Публикация в App Store и Google Play под названием Almaty Hills в аккаунтах Заказчика.

P14. Роли и права

- Руководитель, администратор, старший тренер, тренер, конюх, ветеринар, бухгалтер, маркетолог; права настраиваются руководителем; мобильная версия всех разделов для сотрудников.

P15. Перенос данных и надёжность

- Перенос из Fitbase по выгрузке Заказчика: клиенты, абонементы с остатками, история посещений, тренеры, лошади; параллельная работа систем до 7 дней.
- Журнал всех операций (кто и что изменил); резервная копия каждую ночь с хранением 30 дней; выгрузка полной копии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ДОГОВОРУ № АН-2026-01 ОТ 31.10.2026

График платежей и форма акта

Общая стоимость работ — 2 500 000 тенге, без НДС: Портал 2 000 000 тенге и Приложение 500 000 тенге. Оплата тремя платежами: 10% до начала работ, 45% после приёмки Ядра, 45% после полной сдачи.

График платежей

№	Основание платежа	Доля	Сумма, ₸	Срок
1	Предоплата до начала работ · счёт № АН-С-2026-01	10%	250 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2	Акт сдачи Ядра Портала на сервере (P1–P5, перенос данных)	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты акта
3	Акт полной сдачи: Портал после шлифовки, Приложение опубликовано	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты акта
	Итого по Договору	**100%**	**2 500 000**	

Реквизиты для оплаты

Получатель	**ТОО «ELC ALMATY»**, БИН 151040007861
ИИК	KZ82722S000033379752
Банк	АО «Kaspi Bank», БИК CASPKZKA, КБе 17
Назначение платежа	Оплата по договору № АН-2026-01 от 31.10.2026 за разработку программного обеспечения, платёж № ___. Без НДС

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от «___» _____ 202_ г.

к Договору № АН-2026-01 от 31 октября 2026 года

ТОО «ELC ALMATY» (Исполнитель) в лице директора Цай Платона Львовича и ИП «AVANGARD camp» (Заказчик) в лице индивидуального предпринимателя Корлусбаевой Диляры Сейтоахмедовны составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты следующие работы:

№	Наименование работ	Сумма, ₸
1	Этап: _____	_____
	Итого к оплате, без НДС	_____

Работы выполнены в полном объёме и в согласованные сроки. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

Исполнитель

ТОО «ELC ALMATY»

_____ / Цай П. Л. / М.П.

Заказчик

ИП «AVANGARD camp»

_____ / Корлусбаева Д. С. / М.П.